

징 계 요 구

1. 제 목 : 수의계약 결정 및 추진 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ○○○○○○ ㉔실장
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ****.**,**,부터 ****.**,**,까지 □□□□□□ ㉔실장으로 근무하였으며, ****.**,**,부터 ●●●●로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법) 제1항은 각 중앙 관서의 장 또는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 정하고 있고, 동법 시행령 제10조(경쟁방법) 제1항은 법 제7조의 규정에 의한 경쟁은 입찰방법이나 입찰 방법에 준하여 경매의 방법으로 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 동법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1호는 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 ‘천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우’로 정하고 있습니다.

이와 더불어, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임) 제3항은 임원 및 관리직원의 청렴행동수칙에 따라 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 않도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.

징계대상자는 로봇▲▲▲ 확장공사 계약이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1호 가목에 해당 하지 않는다는 것을 인지하였음에도 병원의 경영 상황을 고려하여 낙찰하한율을 적용해 수의계약을 추진하도록 지시하였고, 그에 따라 [표 1], [표 2]와 같이 수의계약을 체결한 것으로 확인되었습니다.

또한, 징계대상자는 감사실 계약 사전심사를 의뢰 시 수의계약 사유에 해당하지 않는다고 감사실에서 답변을 받았음에도 다시 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠으로 문서를 반려해달라고 하였고,

●●담당으로부터 소액견적 입찰의견이 보고되었으나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제1호가목에 의거, 수의계약으로 추진할 것을 지시한 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 로봇▲▲▲ 확장공사가 수의계약 요건 상 미비하더라도 가장 효율적이고 효과적으로 업무를 진행할 수 있는 방법을 고민하였고, 그 결과 수의계약으로 추진하도록 하였다고 답변하였으며

로봇▲▲▲ 확장공사를 수의계약으로 추진하는 것이 잘못된 것은 인지하였으나, 감사에 지적받는 것보다 수의계약으로 하는 것이 환자에게 적시에 의료서비스를 제공하는 병원경영 목적에 적합한 것으로 판단했다고 답변하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 ㉠실장으로서 로봇▲▲▲ 확장공사를 수의계약으로 체결하도록 지시한 행위가 병원의 경영 사정과 ▲▲▲ 진료 여건을 고려한 결정이었다 하더라도 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련법령과 규정에 부합되지 않는 것으로 정당화 될 수 없으며, 병원 운영의 책임자로서 기관에 미치는 영향력과 파급력을 고려하였을 때, 징계대상자는 더욱 원칙과 준법정신에 입각하여 신중한 결정이 필요했다고 판단됩니다.

또한 입찰을 통해 달성할 수 있는 예산절감 등의 기회를 수의계약으로 체결하도록 지시함에 따라 상실하는 결과를 초래하였습니다.

이에, 징계대상자의 로봇▲▲▲ 확장공사 수의계약 추진 지시는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 및 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임), 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항 관련 별표3 징계양정 기준에 따라 성실의무위반 행위에 해당하므로 「감사 규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘경징계’ 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **.

감 사 ㉞㉞㉞